DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB
Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ:	Z/2026/105136	VYŘIZUJE:	Ing. Jiřina Čížková
Č. ŘÍZENÍ ISSŘ:	R/2026/124063	TEL.:	607 032 053
SPIS. ZN.:	SZ DESU/016822/26	E-MAIL:	jirina.cizkova@desu.gov.cz
Č.J.:	DESU/112/018505/26		

DATUM: 16.06.2026

ROZHODNUTÍ

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Výroková část:

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 236 stavebního zákona žádost o vydání povolení předčasného užívání stavby, kterou dne 29.05.2026 podal

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje HBH Projekt spol. s r.o., IČO 44961944, Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a po posouzení předčasného užívání stavby:

I. Podle § 238 stavebního zákona

p o v o l u j e

předčasné užívání části stavby

Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

- C 101.1 R 49 v km ZÚ - 4,5
- C 101.2 R 49 v km 4,5 - 9,0
- C 101.3 R 49 v km 9,0 - KÚ (část ve staničení km 9,0-17,3)
- C 102 MÚK Třebětice - celá MÚK mimo části větve TRE3 od km 0,25
- C 103 MÚK Holešov
- C 117 Přivaděč Holešov
- C 169 Příjezdy k odlučovačům ropných látek (ORL) - kromě podobjektů C 169.3 a C 169.6
- C 193 Dopravní značení definitivní
- C 201 Most na R 49 přes Kostelecký potok v km 1,152
- C 204 Most na R 49 přes potok Roštěnka v km 2,938
- C 205 Most na R 49 přes Rymický potok v km 3,347
- C 207 Most na R 49 přes řeku Rusavu v km 3,809
- C 209 Most na R 49 přes II/432, železniční trať a potok Žabínek v km 5,058
- C 212 Most na R 49 přes Mojenu (ve staničení km 8,152 dálnice D49)
- C 213 Most na R 49 v km 8,875
- C 214 Most na přivaděči Holešov přes R 49 v km 9,814
- C 216 Most na R 49 přes Ludslávku (ve staničení km 10,934 dálnice D49)
- C 217 Most na R 49 přes Žeranovku (ve staničení km 11,623 dálnice D49)
- C 218 Most na R 49 přes Židelnou (ve staničení km 12,590 dálnice D49)
- C 220 Most na R 49 přes Rackovou (ve staničení km 13,920 dálnice D49)
- C 222 Most na R 49 přes přítok Fryštáckého potoka v km 15,2
- C 223 Most na R 49 přes přítok Fryštáckého potoka v km 16,2
- C 224 Most na R 49 přes Fryštácký potok (ve staničení km 16,460 dálnice D49)
- C 225 Most na R 49 přes Hornoveský potok (ve staničení km 17,108 dálnice D49)
- C 227 Most na větvi Holešov

- C 228 Most na přivaděči Holešov přes Mojenu
- C 301.1 Kanalizace R 49
- C 301.2 Kanalizace R 49 v km 4,5 - 9,0
- C 301.3 Kanalizace R 49 v km 9,0 - KÚ
- C 311 ORL v km 1,220 vpravo
- C 312 ORL v km 2,900 vpravo
- C 314 ORL v km 3,400 vpravo
- C 315 ORL v km 4,320 vpravo
- C 316 ORL v km 5,700 vpravo
- C 317 ORL v km 6,700 vpravo
- C 319 ORL v km 11,500 vpravo
- C 320 ORL v km 11,600 vpravo
- C 321 ORL v km 12.600 vpravo
- C 322 ORL v km 15,150 vpravo
- C 323 ORL v km 16,100 vpravo
- C 324 ORL v km 16,200 vpravo
- C 491 Dálniční systém SOS, DIS - kabelové vedení
- C 492.1 Dálniční systém SOS, DIS - hlásky
- C 492.2 Dálniční systém SOS, DIS - měření hmotnosti vozidel za jízdy
- C 493 Dálniční systém SOS, DIS - meteostanice
- C 494 Dálniční systém SOS, DIS - prostupy a komory
- C 495 Dálniční systém SOS, DIS - kabelovod pro optické kabely
- C 496 Dálniční systém SOS, DIS - automatický sčítač dopravy
- C 497 Dálniční systém SOS, DIS - varovný systém
- C 498 Dálniční systém SOS, DIS - optické kabely
- C 499 Dálniční systém SOS, DIS - kamerový dohled
- C 701 Protihluková stěna Třebětice - pouze část v km 4,500 - 5,21655
- C 703 Protihluková stěna - pouze části:
- 703.4 PHS Dolní Ves vpravo v km 16,600 - 17,300
- 703.5 PHS Dolní Ves vlevo v km 16,775 - 17,300
- C 721 Portály dopravního značení MÚK Hulín
- C 722 Portály dopravního značení MÚK Třebětice
- C 723 Portály dopravního značení MÚK Holešov
- C 731 Oplocení R 49
- C 801 Vegetační úpravy R 49
- C 802 Vegetační úpravy MÚK Třebětice
- C 803 Vegetační úpravy MÚK Holešov

a stavebních objektů

- 189.101_Provizorní napojení-část 101-hlavní trasa 17,3-17,8 km
- 189.226_Provizorní napojení-část 226-most na R 49 přes Svodnici
- 189.301_Provizorní napojení-část 301-kanalizace

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 89/1, 181, 343, 929/3, 929/6, 929/8, 929/9, 929/10, 929/11, 929/12, 929/13, 929/14, 929/15, 929/16, 929/17, 929/18, 929/19, 929/20, 929/21, 929/22, 929/23, 929/24, 929/25, 929/26, 929/27, 929/28, 929/29, 929/30, 929/31, 929/32, 929/33, 929/34, 929/40, 929/41, 929/42, 929/43, 929/44, 929/45, 929/46, 929/47, 929/48, 929/49, 929/50, 929/51, 929/52, 929/53, 929/54, 929/55, 929/56, 929/57, 929/63, 929/64, 929/65, 929/71, 929/72, 929/73, 929/74, 929/75, 929/76, 929/77, 929/78, 929/79, 929/80, 929/81, 929/82, 929/83, 929/84, 929/85, 929/86, 929/87, 929/88, 929/89, 929/90, 929/91, 929/92, 929/93, 929/108, 929/109, 929/111, 929/112, 929/114, 929/115, 929/116, 929/121, 929/122, 929/123, 929/124, 929/125, 929/126, 929/127, 929/128, 929/129, 929/130, 929/131, 929/132, 929/133, 929/134, 929/135, 929/136, 930/15, 930/16, 930/17, 930/18, 930/19, 930/21, 930/22, 930/23, 930/24, 930/25, 930/26, 930/27, 930/28, 930/29, 930/30, 930/31, 930/32, 930/33, 930/34, 930/35, 930/36, 930/37, 930/38, 930/39, 930/40, 930/41, 930/42, 930/43, 930/44, 930/45, 930/46, 930/47, 930/48, 930/49, 930/50, 930/51, 930/52, 930/53, 930/54, 930/55, 930/56, 930/58, 930/59, 930/60, 930/61, 930/62, 930/68, 930/69, 930/75, 930/76, 930/81, 930/97, 931/3, 931/5, 931/6, 931/7, 931/8, 931/10, 931/11, 931/13, 931/14, 931/15, 931/16, 931/17, 931/18, 931/19, 931/20, 931/21, 931/22, 931/23, 931/24, 931/25, 931/26, 931/27, 931/28, 931/30, 931/31, 931/34, 931/37, 931/38, 931/39, 931/40, 931/41, 931/42, 931/46, 931/47, 932/3, 932/8, 932/11, 932/12, 932/13, 932/14, 932/15, 932/16, 932/17, 932/18, 932/19, 932/20, 932/21, 932/22,

932/23, 932/24, 932/25, 932/26, 932/27, 932/28, 932/29, 932/30, 932/31, 932/32, 932/33, 932/34, 932/35, 932/36, 932/37, 932/38, 932/39, 932/40, 932/41, 932/42, 932/43, 932/44, 932/45, 932/46, 932/47, 932/48, 932/49, 932/50, 932/51, 932/52, 932/57, 932/58, 932/59, 932/60, 932/61, 932/62, 932/63, 932/65, 932/66, 932/67, 932/68, 932/69, 932/70, 932/71, 932/72, 932/73, 932/74, 932/75, 932/76, 932/77, 932/78, 932/79, 932/80, 932/81, 932/82, 932/83, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5, 936/6, 936/7, 936/8, 936/9, 936/10, 936/11, 936/12, 936/13, 936/14, 936/15, 936/16, 936/17, 936/18, 936/19, 936/20, 1143, 1146, 1147, 1520, 1525, 1526 v katastrálním území Dolní Ves, parc. č. 3670/4, 3704/12, 4001/27, 4001/31, 4130, 4139, 4140 v katastrálním území Holešov, parc. č. 448, 490/3, 490/6, 490/7 v katastrálním území Horní Lapač, parc. č. 4972/2 v katastrálním území Hulín, parc. č. 1091, 1127, 1151, 1154, 1155, 1238, 1391, 1405, 1422 v katastrálním území Količín, parc. č. 1000, 1001, 1005, 1006, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1013/3, 1014/3, 1015, 1016/1, 1188/2 v katastrálním území Martinice u Holešova, parc. č. 1278, 1305, 1534, 1552, 1553/1, 1553/8, 1553/10, 1554, 1555, 1555/1, 1555/2, 1576, 1605, 1605/1, 1605/2, 1605/3 v katastrálním území Pravčice, parc. č. 1388/9, 1388/10, 1388/11, 1388/12, 1388/13, 1388/14, 1388/15, 1388/16, 1388/17, 1388/19, 1388/22, 1388/32, 1388/33, 1388/34, 1388/35, 1388/36, 1388/37, 1388/38 v katastrálním území Racková, parc. č. 1199, 1254, 1257, 1460, 1467/1, 1467/3, 1472, 1472/1, 1480, 1480/1, 1488, 1488/1, 1490, 1490/1, 1490/2, 1495, 1504, 1505, 1513, 1521, 1522, 1529, 1558, 2370/4, 3670/4, 3704/12, 4001/24, 4001/27, 4001/31, 4001/36, 4096, 4130 v katastrálním území Třebětice, parc. č. 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 531 v katastrálním území Zahnašovice, parc. č. 1043/7, 1324, 1329, 1332, 1466, 1469, 1470, 1470/1, 1470/2, 1470/3, 1479, 1710, 1926, 1929, 1931, 1932, 1936, 1937, 1941, 1944, 1962 v katastrálním území Žeranovice.

Druh a účel stavby:

- Vyhrazená stavba – dálnice D49
- Pozemní komunikace a její součásti

Na stavbu bylo vydáno povolení

- Ministerstvem dopravy pod č.j. MD/269/2017-910-IPK/119 dne 22.12.2020, doplněno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-15109/2021-510/215 ze dne 29.11.2024
- Dopravním a energetickým stavebním úřadem pod č.j. DESU/112/000580/24 ze dne 30. ledna 2024, změněno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-16901/2024-220/45 ze dne 19.05.2025

II. Stanoví podmínky pro předčasné užívání stavby:

1. Předčasné užívání stavby se povoluje na dobu 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, max. do 30.06.2027.
2. Stavebník bude pokračovat v monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017).
3. Stavba podléhá provedení zkušebního provozu. O povolení zkušebního provozu požádá stavebník po úplném dokončení stavebních prací pro celý záměr „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták“.
4. Stavebník zajistí průběžnou a pravidelnou kontrolu dopravních zařízení a dopravního značení.
5. Dopravní značení bude realizováno dle platného stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jež je v gesci Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací.
6. Stavebník je (z titulu správce stavby) povinen průběžnou a pravidelnou kontrolou stavby ověřovat trvání její způsobilosti k užívání motoristickou veřejností. V případě zjištění skutečností, bránících dalšímu užívání stavby, je stavebník povinen bezodkladně přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu, života a zdraví osob, či vzniku škod na majetku.
7. Pokud v průběhu předčasného užívání nastane důvodné podezření na překračování hladiny hluku z provozu na nově užívané komunikaci D49, bude stavebník vyzván k provedení kontrolního měření hluku z provozu silniční dopravy v referenčních kontrolních bodech v chráněných venkovních prostorech staveb; protokol o provedeném měření bude poté neprodleně předán OVZ DESÚ

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská č.p. 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Odůvodnění:

Dne 29.05.2026 podal stavebník žádost o povolení předčasného užívání stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení předčasného užívání stavby.

K žádosti stavebník předložil zejména tyto podklady:

Dohoda se zhotovitelem Strabag – stavební objekty 189.1, ze dne 27.5.2026

Dohoda se zhotovitelem - Sdruženi (zbývající objekty) dodatek č.2 ze dne 29.4.2026
Stanovení trvalé místní úpravy provozu – OOP MD-55995/2024-940/7 na dálnicích D1, D49, D55 ze dne 05.02.2025, MD-24369/2026-940/3, MD/24369/2026/940 RD ze dne 06.05.2026, MD-59567/2025-940/17, MD/59567/2025/940 RD ze dne 22.05.2026

Stanovisko Správy železnic ze dne 12.12.2024 č.j. 50118/2024-SŽ-OŘ OVA- OPS

Seznam nepodstatných odchylek od ověřené PD ze dne 20.5.2026 – Ing. Jan Froněk, Pragoprojekt a.s.
Prohlášení zhotovitele stavby – funkčnost odvodňovacích systému:

- Sdružení dne 14.05.2026
- Strabag a.s. dne 25.05.2026

Prohlášeni ekologického dozoru dne 11.05.2026 Mgr. Marek Toman

Souhlas s předčasným užíváním stavby TDS – Ing. Peter Táborský, Ing. Miloš Drábek, Marek Hanáček, Ing. Jan Chytil, Ing. Zora Kubíčková, Ing. Zdeněk Křiva, Ing. Roman Přasličák (vedoucí TDS)

Souhlas s předčasným užíváním stavby následný MS: 22.5.2026 Správa Zlín Ing. Karel Chudárek

Souhlas s předčasným užíváním stavby AD: Ing. Jan Froněk, Ing. Jacek Wedrinski Ph.D.

Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby: Ing. Ivo Fischer, Ing. Miroslav Meluzín - Viapont s.r.o.

Geodetické zaměření SO 189.301, 18.5.2026

Potvrzení o převzetí jednotlivých stavebních objektů, Protokoly o předání a převzetí odstraněných vad a nedodělků, Zápisy o předání výsledků geodetických prací, Měření protismykových vlastností, Protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží ORL,

Dále byla předložena vyjádření a stanoviska:

- MÚ Holešov 21.5.2026, HOL-23534/2026/ŽP/Ve,
- MÚ Kroměříž 25.05.2026 MeUKM/070401/2026
- MM Zlína 25.5.2026, MMZL 138097/2026
- MM Zlína 25.5.2026, MMZL 139108/2026

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně s vyrozuměním o zahájení řízení stavební úřad nařídil kontrolní prohlídku stavby na den 16.06.2026. O průběhu kontrolní prohlídky byl sepsán protokol.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

V průběhu řízení obdržel stavební úřad souhlasné vyjádření Samostatného oddělení ochrany veřejného zdraví k povolení předčasného užívání uvedených stavebních objektů.
Stavební úřad vyhodnotil podklady žádosti, provedl kontrolu dodržení podmínek vydaného stavebního povolení č.j. DESU/112/009292/26 ze dne 20.3.2026, a stanovil podmínky pro předčasné užívání stavby. Podmínka č. 1. byla stanovena na základě ustanovení § 236 odst. 1 stavebního zákona. Současně byl stanoven maximální možný termín pro dobu předčasného užívání na základě platnosti dohody se zhotovitelem, a to do 30.6.2027, podle okolností, které nastanou dříve.
Podmínka č. 2 je stanovena s ohledem na povinnost provádění monitoringu podle dokumentu „Aktualizace projektu monitoringu životního prostředí“ (HBH Projekt, 03/2017). Tento musí probíhat

kontinuálně. Pokud dokument hovoří o monitoringu po uvedení záměru do zkušebního provozu, považuje stavební úřad předčasné užívání za jeho alternativu a z předběžné opatrnosti ukládá tuto povinnost i v této fázi.
Podmínka č. 3 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že provádět relevantní měření a zkoušky lze pouze pokud je stavba (úsek dálnice) plně dokončena a nedochází k dočasným omezením provozu z důvodu dokončovacích prací. Takové podmínky budou zaručeny v průběhu zkušebního provozu.
Podmínkami č. 4 a 5 uložil povinnost kontroly a údržby dopravního značení.
Podmínkou č. 6 je ošetřena bezpečnost uživatelů dálnice po dobu dokončovacích prací.
Podmínka č. 7 byla uložena na základě vyjádření Samostatného oddělení ochrany veřejného zdraví č.j. DESÚ/041/017016/26 ze dne 2.6.2026 a váže se na splnění požadavků § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Protokol musí být vypracovaný v souladu s § 32a zákona 258/2000 Sb., místa měření je možné konzultovat s pracovníky OVZ DESÚ. Referenčním kontrolním bodem se, v souladu s § 31 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., rozumí místo, které bylo měřením nebo výpočtem vyhodnoceno jako nejvíce zasažené zdrojem hluku. Pokud nebude k rukám OVZ DESÚ doručen podnět, předpokládá se provedení měření hluku z provozu komunikace v době zkušebního provozu záměru.

Z předložených dokladů stavební úřad zjistil, že předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a vzhledem ke sjednaným podmínkám se zhotovitelem stavby a uloženým podmínkám pro předčasné užívání stavby neohrožuje bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II. podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být předčasně užívána, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

v z. Ing. Aleš Podhájecký

Ing. Jiřina Čížková
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 7 písm. b) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
HBH Projekt spol. s r.o., IDDS: e5y9wa6
sídlo: Kabátníkova č.p. 216/5, Ponava, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady
Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp
sídlo: Cejl č.p. 481/13, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský stavební úřad, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Dopravní a energetický úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví

ostatní
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1
Skanska a.s., IDDS: d7zgbd2
sídlo: Křižíkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
EUROVIA CZ a.s., IDDS: bjpdzta
sídlo: U Michelského lesa č.p. 1581/2, 140 00 Praha 4-Michle
Metrostav Infrastructure a.s., IDDS: 5bs9sca
sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00 Praha 8-Libeň
PORR a.s., IDDS: 5ssfq4h
sídlo: Dubečská č.p. 3238/36, 100 00 Praha 10-Strašnice
STRABAG a.s., IDDS: 8yuchp8
sídlo: Kačírkova č.p. 982/4, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58